



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2016
מס' בקשה: 5/945/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

המבקשים:
הנתבעים:
1. ג'רפי אריק
2. מרגלית בן צבי
3. אליעזר גוטרמן
ע"י ב"כ עוה"ד רונן בן צבי
מדרך בן גוריון 8 רמת גן

- נ ג ד -

המשיבה:
התובעת:
נציגות הבית המשותף רחוב המאבק 11 גבעתיים
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב החשמונאים 105 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפניי בקשה לדחיית התביעה וסילוקה על הסף.

1. המבקשים טוענים כי ההליך אינו מצוי בסמכות המפקח – לכל היותר מדובר בתובענה בגין רשלנות בניהול הבית המשותף ובכל מקרה מדובר בתביעת סרק. בנוסף יש לדחות את התביעה בהעדר יריבות – ככל שקיימים חוסרים יש לתבוע את אותם בעלי דירות שלא שילמו את חיוביהם.

2. המשיבה טוענת כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר ודי בכך להביא לדחייתה וכי על פי ההלכה סילוק על הסף יעשה במקרים קיצוניים וחריגים. לגופן של טענות הרי שלמפקח סמכות לדון בתובענה שעניינה סכסוך בין בעלי דירות בדבר זכויותיהם או חובותיהם. טענת העדר היריבות סתמית ומנותקת מן המציאות. בכל מקרה נדרש בירור ההליך שעה שלא ברור כלל כי החוסרים בקופת הנציגות בתקופת כהונת המבקשים הינם עקב העדר תשלום של מי מבעלי הדירות.

3. בהתאם להחלטתי מיום 12.01.17 ובהעדר תשובה לתגובה הועברה הבקשה בפניי למתן החלטה.

4. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה.

5. ראשית, ההלכה פסוקה היא שמחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם אמצעים קיצוניים הננקטים בליט ברירה וכמוצא אחרון - "נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו" (בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2016
מס' בקשה: 5/945/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ארדיטי פ"ד לה (2) 811). כבוד השופט רובינשטיין סקר בע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צור חברה לקבלנות כללית בע"מ (פורסם בנבו) את ההלכה הנוהגת בתחום זה: "הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף... רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. בית המשפט - בבואו לשקול אפשרות זו - ינהג בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן (פרשת חסין, 724; רע"א 359/06 עו"ד ד' חורי מועין נ' עו"ד סלמאן פרג' (לא פורסם) [פורסם בנבו]; רע"א 751/05 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ נ' "צים" חברה השיט הישראלית בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; לעניין סילוק על הסף כאמצעי שבילית ברירה ראו ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671-672 - הנשיא (שמגר) (ור' גם אורי גורן סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה עשירית) בעמ' 172). לא ניתן בנסיבות ההליך דנן לומר, אפריורית בשלב מקדמי זה, כי לא קיים שום צל של סיכוי לקבלת הסעדים המבוקשים בתביעה המבוססת על מסמכים חשבונאיים ובדיקה מקצועית.

6. שנית, הסכסוך דנן הינו בטענה בנוגע לחוסר של כספים בקופת הנציגות בתקופת כהונה של המבקשים כחברי נציגות. תביעה מעין זו מצויה בלב ליבה של סמכות המפקח כפי שקבעתי כבר בפסק הדין בתיק 05/29/2014 נציגות הבית המשותף רחוב גרונר 23 רמת אביב נ' שושנה לוי ואח' (פורסם בנבו) (אשר בפסק דין מיום 25.01.17 בע"א 63903-16-05 נציגות הבית המשותף רחוב גרונר 23 רמת אביב נ' שושנה לוי ואח' (פורסם בנבו)). הנימוקים להכרה בסמכות המפקח כפי שנקבעו בפסקי הדין שם, תקפים גם בהליך דנן.

7. שלישית, בהתאם לאמור הרי גם אין מקום לקבל את הטענה בדבר העדר יריבות – ככל שיעלה בידי התובעת להוכיח חוסרים של כספים בקופת הנציגות, שאינם בשל אי תשלום מיסי נציגות על ידי מי מבעלי הדירות, הרי שקיימת היריבות המשפטית נושא ההליך דנן. ככל שיתברר, כפי שטוענים לכאורה המבקשים במסגרת הבקשה, כי החוסרים הינם עקב העדר תשלום של מי מבעלי הדירות, הרי שאפשר ויביא הדבר לדחיית התובענה כנגדם לגופה. אולם, בין כך ובין כך, קיימת יריבות ראויה לבירור במסגרת ההליך וודאי שאין בטענה כדי להצדיק סילוק התובענה על הסף, עוד בטרם בירורה.

8. לאור האמור הבקשה נדחת.

9. אני מחייב את המבקשים לשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי ביום ו' שבט תשע"ז, 02 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין